

1512436-65.2021.8.26.0038

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/07/2022

... O local é afamado pela prática de tráfico. O réu possuía, em seu bolso, a quantia de R\$ 31,00 (trinta e um reais). No cruzamento onde o réu havia se agachado e localizou a uma caixa contendo 21 (vinte e um) pinos de cocaína. O réu confessou o tráfico, inclusive dizendo que estava vendendo drogas ao condutor da picape (fls. 187).

A testemunha Eric Moreli, policial militar, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras Foro de Araras Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras-SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1512436-65.2021.8.26.0038 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512436-65.2021.8.26.0038

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2328724/2021 - DEL.POL.ARARAS, 21743588 - DEL.POL.ARARAS, 4759/21/805 - DEL.POL.ARARAS, 2328724 - DEL.POL.ARARAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX FELIX DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face do acusado ALEX FELIX DOS SANTOS, já qualificado nos autos, para apurar a prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 03 de dezembro de 2021, por volta das 00h35min, no cruzamento da Rua do Servidor Público com a Rua do Pedreiro, no Bairro Jardim José Ometto I, na Cidade e Comarca de Araras/SP, o réu tinha em depósito, para fins de comercialização, 21 (vinte e um) eppendorfs de cocaína, com peso líquido de 4,73g, substância entorpecente e que determina dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia monetária de R\$ 31,00 (trinta e um reais).

Oferecida a denúncia, o réu foi notificado (fls. 136) e apresentou a respectiva defesa preliminar (fls. 106/122).

A denúncia foi recebida em 14 de março de 2022 (fls. 137/138) e o acusado foi devidamente citado (fls. 186).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas (fls. 187/188), bem como interrogado o réu (fls. 189).

As partes apresentaram alegações finais (fls. 195/204 - MP e 208/220 - réu).

O Ministério Público pediu a procedência da ação com a condenação do acusado, nos termos da denúncia.

A Defesa pleiteou a absolvição por insuficiente probatória e, subsidiariamente, o benefício do tráfico privilegiado.

É O RELATÓRIO. PASSO A FUNDAMENTAR.

Não há preliminares.

No mérito, procede a pretensão punitiva.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 27/29), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 31), pelas fotografias (fls. 32/3), pelo auto de constatação de substância entorpecente (fls. 35), pelo laudo químico toxicológico (fls. 77/79), bem como pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

Interrogado, o réu Alex Felix dos Santos declarou que, no dia dos fatos, estava saindo de sua casa quando fora abordado pelos policiais, que revistaram sua casa e não localizaram entorpecentes. A quantia de R\$ 31,00 (trinta e um reais) fora localizada em cima de sua pia. A droga encontrada pelos policiais pertence a um menino que vende drogas no local. Afirma morar próximo ao local de venda de drogas e ter sido levado pelos policiais injustamente, vez que nada tinha haver com os entorpecentes localizados. Informa nunca ter sido abordado pelos policiais em questão anteriormente aos fatos (fls. 189).

A testemunha Willians Miller Cavalcante, policial militar, relatou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento quando avistou o réu realizando a venda de entorpecentes a um motorista de uma picape. Ao avistar a viatura, o condutor do veículo fugiu e o réu fora abordado. O local é afamado pela prática de tráfico. O réu possuía, em seu bolso, a quantia de R\$ 31,00 (trinta e um reais). No cruzamento onde o réu havia se agachado e localizou a uma caixa contendo 21 (vinte e um) pinos de cocaína. O réu confessou o tráfico, inclusive dizendo que estava vendendo drogas ao condutor da picape (fls. 187).

A testemunha Eric Moreli, policial militar, disse que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento quando visualizou o réu pegando algo no chão e entregando para um motorista de uma picape que se evadiu do local. O réu foi abordado e com ele foi localizada a quantia de R\$ 31,00 (trinta e um reais). Em revista ao local onde o réu estava agachado fora encontrada uma caixa de maço de cigarros contendo 21 (vinte e um) pinos de cocaína. Indagado a respeito, o réu confessou o crime de tráfico. O policial informa que já havia abordado o acusado anteriormente, o mesmo já era conhecido. Por fim, diz que o local da ocorrência é ponto de tráfico de drogas (fls. 188).

Essas são as provas dos autos.

A condenação do réu é medida de rigor.

Restou devidamente comprovado que o réu mantinha os referidos 21 (vinte e um) eppendorfs de cocaína localizados, bem como que os mesmos eram destinados à comercialização. Destarte, o réu confessou aos agentes, no momento da apreensão, que os entorpecentes eram para a venda. Portanto, a alegação do réu de que não estava traficando e que os policiais estariam imputando-lhe crime falsamente não prospera.

Neste sentido, os discursos de ambos os policiais são claros e coesos ao afirmar que o réu fora abordado, portanto a quantia de R\$ 31,00 (trinta e um reais), bem como que no local onde o réu estivera momentos antes junto de um condutor de uma picape, fora localizada uma caixa contendo 21 (vinte e um) pinos de cocaína.

Os testemunhos válidos dos agentes estatais devem prevalecer sobre a mera negativa de autoria sustentada, de maneira isolada, pelo acusado. Nesse sentido, oportuno consignar entendimento consagrado no Egrégio Tribunal Bandeirante. Vejamos:

“Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do réu, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova”. (TJSP, 9ª Câmara de Dir. Criminal, Apelação nº 0003339-74.2010.8.26.0144, da Comarca de Mogi-Mirim, de relatoria do Des. Souza Nery, em 21 de fevereiro de 2013).

Sobre a validade probatória das falas dos policiais que participaram da prisão ou investigação do caso em análise, prevalece em nossos Tribunais a posição de que merecem, no mínimo, a mesma credibilidade reservada às demais testemunhas, devendo ser apreciadas à luz do conjunto probatório como um todo.

Nesse sentido, convém repisar que, nos termos do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir de testemunha, não podendo se eximir da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais dentre as quais não consta a mera condição de servidor público.

Aliás, os policiais ou guardas, como servidores públicos que são, têm na prática dos atos funcionais a presunção de legitimidade, conforme dispõe o artigo 37 da Constituição Federal, de maneira que, nada havendo nos autos capaz de colocar em xeque a credibilidade de seus depoimentos, devem ser tidos como válido meio probatório.

Em idêntico sentido:

“Como é cediço, o testemunho dos policiais é de grande valia na prova do tráfico, não tendo suas credibilidades reduzidas em razão de tal condição, salvo na presença de indícios concretos que possam desaboná-los, no sentido de serem eles desafetos do acusado ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, o que não se demonstrou, nem sequer por indícios, no curso do presente feito. In casu, não há dúvida razoável de que os policiais aqui ouvidos tinham o torpe propósito de injustamente acusar o apelante, razão pela qual, deve ser, como foi, devidamente considerado tal depoimento na formação do juízo de condenação e de tipicidade.” (TJSP, Apelação Criminal nº 0002120-72.2018.8.26.0038, da Comarca de Araras, de relatoria do Des. Paulo Rossi, 12ª. Câmara de Dir. Criminal, em 30 de abril de 2021).

Efetivamente, “o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se

harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos." (STF - HC nº 73.518-5, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU de 18.10.96, pág. 39.846).

E mais: "O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomado em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte." (STJ - REsp. 751.760/MG, Rel. Ministro Gilson Dipp).

A intenção do tráfico, de igual modo, resta evidente seja pela maneira que os entorpecentes foram condicionados, de maneira igual e proporcional, própria para a venda; seja pelo local onde a ocorrência se deu, qual seja região afamada pela prática do crime de tráfico. Ambos os policiais confirmaram, inclusive, que o réu entregou algo, supostamente droga, ao condutor de um veículo que se evadiu ao avistar a viatura. Ademais, o próprio réu confessou a traficância de forma informal aos policiais que, reforça-se, não possuem motivos para culpar falsamente o acusado.

A condenação é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

Primeira fase: O réu possui maus antecedentes, com condenação definitiva nos autos do processo nº 1500587-67.2019.8.26.0038, conforme apontam as certidões de fls. 180.

Portanto, aumento a pena em 1/6.

Segunda fase: Nada a considerar.

Terceira fase: Não aplico a causa de diminuição elencada no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, em razão dos antecedentes desabonadores que o réu ostenta.

Do regime inicial de cumprimento de pena: Deverá ser observado o regime fechado em decorrência do quantum da pena.

Pena Restritivas de Direitos: Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos diante dos maus antecedentes do acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu ALEX FELIX DOS SANTOS, já qualificado nos autos, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Poderá recorrer em liberdade.

Deverá ainda arcar com o pagamento de custas processuais com base no art. 804 do CPP, no valor de 100 UFESPs, conforme estabelecido no §9º do art. 4º da Lei Estadual 11.608/03.

Providencie a Serventia as comunicações e anotações de praxe. Determino a incineração dos entorpecentes apreendidos nos autos.

Com o trânsito em julgado, decreto o perdimento do numerário apreendido, servindo a presente como ofício; lance-se o nome do condenado no rol dos culpados, arquivando-se os autos.

P.R.I.

Araras, 27 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA